

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

VEJ nr 10141 af 31/10/2022 (Historisk)

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2023 for skader fra 1. januar 2011

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdstilsynet, j.nr. 20225001038

Senere ændringer til forskriften

VEJ nr 9820 af 30/10/2023

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2023 for skader fra 1. januar 2011¹⁾

1. Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 1186 af 19. august 2022, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

Denne vejledning finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervs-sygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2023-niveau.

2. Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

2.1 Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B eller C, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel C anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel A, B og C anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B og C, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel C og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel C og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den

årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

2.2 Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel D, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel D, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

2.3 Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B, C og D er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed 2021 kombineret med Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer 2021.
- 2) En rentefod på 1,72 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2017 til 2021. For årene 2017 til 2021 er anvendt årgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2022 for bundskatten (12,09 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,98 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2022 for bundskatten (12,09 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,98 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,18 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2019 til 2023.

3. Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2011 til 31. december 2020

3.1 Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel E, F eller G, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Tabel E anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1967 eller senere, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 69. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel F anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. januar 1963 til den 31. december 1966, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel G anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år efter § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Tabel E, F og G anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel E, F og G, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel G og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel G og faktoren 1,245.

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

3.2 Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel H, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabel H, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

3.3 Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel E, F, G og H er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.
- 2) En rentefod på 1,72 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2017 til 2021. For årene 2017 til 2021 er anvendt årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2022 for bundskatten (12,09 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,98 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 4) En beskatning af løbende erstatning på 37,74 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2022 for bundskatten (12,09 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,98 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,18 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct.

tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2019 til 2023.

Arbejdstilsynet, den 31. oktober 2022

SINE FREDERIKSEN

/ Helle Klostergaard Christensen

- ¹⁾ Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Tabel A: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	57,752	30	29,973
6	56,484	31	29,015
7	55,229	32	28,068
8	53,989	33	27,131
9	52,761	34	26,206
10	51,547	35	25,291
11	50,346	36	24,387
12	49,159	37	23,494
13	47,985	38	22,611
14	46,824	39	21,738
15	45,676	40	20,876
16	44,541	41	20,024
17	43,421	42	19,183
18	42,314	43	18,351
19	41,220	44	17,530
20	40,140	45	16,718
21	39,073	46	15,917
22	38,018	47	15,125
23	36,975	48	14,343
24	35,943	49	13,571
25	34,922	50	12,810
26	33,911	51	12,058
27	32,911	52	11,316
28	31,921	53	10,584
29	30,942	54	9,862
		55	9,150
		56	8,447
		57	7,753

Tabel B: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år**

Fyldt alder	
56	7,777
57	7,090
58	6,412
59	5,742
60	5,081
61	4,426

Tabel C: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år**

Fyldt alder	
60	4,435
61	3,786
62	3,143
63	2,506
64	1,873

Tabel D: Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2021 eller senere**Forsørgertabserstatning**

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,577
19	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,576
20	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,576
21	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,576
22	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,576
23	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,577
24	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,528	5,203	5,886	6,577
25	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,528	5,203	5,887	6,577
26	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,528	5,204	5,887	6,577
27	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,860	4,528	5,203	5,887	6,577
28	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,528	5,203	5,886	6,577
29	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,528	5,203	5,886	6,576

30	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,527	5,203	5,886	6,576
31	0,626	1,258	1,898	2,545	3,198	3,859	4,527	5,202	5,885	6,575
32	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,859	4,527	5,202	5,884	6,574
33	0,626	1,258	1,898	2,544	3,198	3,858	4,526	5,201	5,883	6,573
34	0,626	1,258	1,898	2,544	3,197	3,858	4,526	5,200	5,883	6,572
35	0,626	1,258	1,898	2,544	3,197	3,858	4,525	5,200	5,882	6,571
36	0,626	1,258	1,898	2,544	3,197	3,857	4,524	5,199	5,881	6,570
37	0,626	1,258	1,897	2,544	3,197	3,857	4,524	5,198	5,880	6,568
38	0,626	1,258	1,897	2,543	3,196	3,856	4,523	5,197	5,878	6,567
39	0,626	1,258	1,897	2,543	3,196	3,856	4,522	5,196	5,877	6,565
40	0,626	1,258	1,897	2,543	3,196	3,855	4,522	5,195	5,876	6,563
41	0,626	1,258	1,897	2,543	3,195	3,854	4,521	5,194	5,874	6,561
42	0,626	1,258	1,897	2,542	3,195	3,854	4,520	5,193	5,872	6,559
43	0,626	1,258	1,897	2,542	3,194	3,853	4,519	5,191	5,870	6,556
44	0,626	1,258	1,896	2,542	3,194	3,852	4,517	5,189	5,868	6,553
45	0,626	1,258	1,896	2,541	3,193	3,851	4,516	5,187	5,865	6,550
46	0,626	1,258	1,896	2,541	3,192	3,850	4,514	5,185	5,862	6,546
47	0,626	1,257	1,896	2,540	3,191	3,849	4,512	5,182	5,858	6,541
48	0,625	1,257	1,895	2,540	3,190	3,847	4,510	5,179	5,854	6,535
49	0,625	1,257	1,895	2,539	3,189	3,845	4,507	5,175	5,849	6,528
50	0,625	1,257	1,894	2,538	3,187	3,843	4,504	5,171	5,843	6,521
51	0,625	1,257	1,894	2,537	3,186	3,840	4,500	5,166	5,836	6,512
52	0,625	1,256	1,893	2,536	3,184	3,838	4,496	5,160	5,829	6,502
53	0,625	1,256	1,893	2,535	3,182	3,834	4,492	5,154	5,820	6,491
54	0,625	1,256	1,892	2,533	3,179	3,830	4,486	5,146	5,811	6,479
55	0,625	1,255	1,891	2,531	3,176	3,826	4,480	5,138	5,800	6,465
56	0,625	1,255	1,890	2,529	3,173	3,821	4,473	5,129	5,788	6,450
57	0,625	1,254	1,889	2,527	3,170	3,816	4,466	5,119	5,775	6,434
58	0,625	1,254	1,887	2,525	3,166	3,810	4,458	5,108	5,761	6,416
59	0,625	1,253	1,886	2,522	3,162	3,804	4,449	5,097	5,746	
60	0,624	1,253	1,884	2,519	3,157	3,797	4,440	5,084		
61	0,624	1,252	1,883	2,516	3,152	3,790				
62	0,624	1,251	1,881	2,513	3,147					
63	0,624	1,250	1,879	2,509						
64	0,624	1,249	1,877							
65	0,623	1,249								

66	0,623									
----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel E: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020

Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 69. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	53,636	30	27,722
6	52,454	31	26,834
7	51,284	32	25,957
8	50,128	33	25,091
9	48,984	34	24,236
10	47,852	35	23,391
11	46,733	36	22,557
12	45,627	37	21,733
13	44,533	38	20,920
14	43,450	39	20,118
15	42,380	40	19,325
16	41,322	41	18,543
17	40,276	42	17,772
18	39,242	43	17,010
19	38,219	44	16,259
20	37,208	45	15,518
21	36,209	46	14,786
22	35,221	47	14,064
23	34,244	48	13,352
24	33,279	49	12,650
25	32,325	50	11,957
26	31,382	51	11,273
27	30,451	52	10,598
28	29,530	53	9,931
29	28,621	54	9,274
		55	8,624
		56	7,982
		57	7,347

Tabel F: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år**

Fyldt alder	
56	7,395
57	6,761
58	6,134
59	5,512
60	4,895
61	4,283

Tabel G: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år**

Fyldt alder	
60	4,301
61	3,687
62	3,076
63	2,466
64	1,856

Tabel H: Arbejdsskader indtruffet i perioden 1. januar 2011 - 31. december 2020**Forsørgertabserstatning**

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,626	1,258	1,896	2,541	3,193	3,852	4,517	5,189	5,867	6,553
19	0,626	1,258	1,896	2,541	3,193	3,851	4,516	5,188	5,866	6,552
20	0,626	1,258	1,896	2,541	3,193	3,851	4,516	5,187	5,865	6,550
21	0,626	1,257	1,896	2,541	3,192	3,850	4,515	5,186	5,864	6,549
22	0,626	1,257	1,896	2,541	3,192	3,850	4,514	5,185	5,863	6,547
23	0,626	1,257	1,896	2,540	3,192	3,849	4,513	5,184	5,861	6,545
24	0,625	1,257	1,896	2,540	3,191	3,849	4,513	5,183	5,860	6,543
25	0,625	1,257	1,895	2,540	3,191	3,848	4,512	5,182	5,858	6,541
26	0,625	1,257	1,895	2,540	3,190	3,847	4,511	5,180	5,856	6,539
27	0,625	1,257	1,895	2,539	3,190	3,846	4,509	5,179	5,854	6,536
28	0,625	1,257	1,895	2,539	3,189	3,846	4,508	5,177	5,852	6,533

29	0,625	1,257	1,895	2,539	3,189	3,845	4,507	5,175	5,850	6,530
30	0,625	1,257	1,894	2,538	3,188	3,844	4,505	5,173	5,847	6,527
31	0,625	1,257	1,894	2,538	3,187	3,843	4,504	5,171	5,844	6,523
32	0,625	1,257	1,894	2,537	3,186	3,841	4,502	5,169	5,841	6,519
33	0,625	1,257	1,894	2,537	3,185	3,840	4,500	5,166	5,838	6,515
34	0,625	1,256	1,893	2,536	3,184	3,838	4,498	5,163	5,834	6,510
35	0,625	1,256	1,893	2,535	3,183	3,837	4,496	5,160	5,830	6,505
36	0,625	1,256	1,893	2,535	3,182	3,835	4,493	5,157	5,826	6,499
37	0,625	1,256	1,892	2,534	3,181	3,833	4,491	5,153	5,821	6,493
38	0,625	1,256	1,892	2,533	3,180	3,831	4,488	5,149	5,816	6,486
39	0,625	1,256	1,891	2,532	3,178	3,829	4,485	5,145	5,810	6,479
40	0,625	1,255	1,891	2,531	3,176	3,826	4,481	5,140	5,804	6,471
41	0,625	1,255	1,890	2,530	3,175	3,824	4,477	5,135	5,797	6,462
42	0,625	1,255	1,889	2,529	3,173	3,821	4,473	5,130	5,789	6,453
43	0,625	1,254	1,889	2,527	3,171	3,818	4,469	5,123	5,781	6,442
44	0,625	1,254	1,888	2,526	3,168	3,814	4,464	5,117	5,773	6,431
45	0,625	1,254	1,887	2,524	3,166	3,810	4,458	5,110	5,763	6,419
46	0,625	1,253	1,886	2,523	3,163	3,806	4,453	5,102	5,753	6,406
47	0,624	1,253	1,885	2,521	3,160	3,802	4,446	5,093	5,741	6,391
48	0,624	1,253	1,884	2,519	3,157	3,797	4,439	5,084	5,729	6,375
49	0,624	1,252	1,883	2,517	3,153	3,792	4,432	5,073	5,716	6,358
50	0,624	1,251	1,882	2,514	3,149	3,786	4,424	5,062	5,701	6,340
51	0,624	1,251	1,880	2,512	3,145	3,779	4,415	5,050	5,685	6,319
52	0,624	1,250	1,879	2,509	3,140	3,773	4,405	5,037	5,668	6,298
53	0,624	1,249	1,877	2,506	3,135	3,765	4,394	5,023	5,649	6,274
54	0,624	1,249	1,875	2,502	3,130	3,757	4,383	5,007	5,629	6,248
55	0,623	1,248	1,873	2,499	3,124	3,748	4,370	4,990	5,607	6,220
56	0,623	1,247	1,871	2,495	3,117	3,738	4,357	4,972	5,583	6,189
57	0,623	1,246	1,869	2,490	3,110	3,728	4,342	4,952	5,557	6,156
58	0,623	1,245	1,866	2,486	3,103	3,716	4,326	4,931	5,529	6,121
59	0,622	1,244	1,863	2,480	3,094	3,704	4,309	4,907	5,499	
60	0,622	1,242	1,860	2,475	3,085	3,691	4,290	4,882		
61	0,622	1,241	1,857	2,469	3,075	3,676				
62	0,621	1,239	1,853	2,462	3,065					
63	0,621	1,238	1,849	2,455						
64	0,621	1,236	1,845							

65	0,620	1,234								
66	0,620									